رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣١٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٥هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - إغلاق مؤسسة صحية - إجراء تحفظي - ارتكاب مخالفات - المعاقبة بغرامة مالية - انتفاء موجب الإجراء التحفظي - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن إغلاق منشأتها الصحية تحفظياً - تضمن النظام أنه يجوز كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط الصحي إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المنشأة الصحية - الثابت رصد لجنة التفتيش عدة مخالفات على منشأة المدعية، وصدور قرار اللجنة مصدرة القرار محل الدعوى بمعاقبة المدعية عن تلك المخالفات بغرامة مالية، دون إيقاع عقوبة سحب الترخيص أو عقوبة إغلاق المنشأة واللتين تجيزان إجراء الإغلاق التحفظي؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى بإغلاق منشأة المدعية تحفظياً معيباً بعيب مخالفة النظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٣) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.

الوَقَائِع

تُجمل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة في ١٤٤٣/١/١٠هـ بصحيفة دعوى يتظلم فيها من قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٢٢٢/٤٠/ص/ ٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ القاضي بإغلاق المستشفى بالكامل تحفظياً، وذكر بأنه أبلغ بالقرار شفهياً فقط بواسطة لجنة الإغلاق التي أتت إلى المستشفى بتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ، ولم يتم استلام أي نسخة من القرار حتى تاريخه، وأفاد أن القرار خالف النظام في مادته الثالثة والعشرين، والتي تتضمن أحكام الإغلاق التحفظي، حيث نصت المادة على أنه: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، وذكر بأن اللجنة لم تحقق مع المدعية ولم يتم استدعاء من يمثلها لأخذ أقوالها، ولم يتم الاستدعاء من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات

الصحية الخاصة سوى بتاريخ ١٤٤٣/١/٨هـ، بعد صدور القرار وتنفيذه بأربعة أيام، وذكر بأن القرار خالف اللائحة في مادتها (١/٢٤) والتي استثنت المستشفيات الخاصة من الإغلاق الشامل واستمرار تقديمها الخدمات لحالات الإسعاف والحالات الطارئة، وخالف القرار الإجراءات المتبعة لدى الشؤون الصحية حيث قامت لجنة تفتيش بزيارة للمستشفى بتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ من الساعة (١٠) صباحاً وحتى (٢) بعد الظهر، وسجلت مجموعة من الملاحظات إلكترونياً على منصة صحة، ومعلوم أن لدى المنشأة (٩٦) ساعة من كتابة المحضر الإلكتروني للرد على الملاحظات وبيانها، ومن ثم تقرر إدارة الالتزام بالمديرية قناعتها بردود المنشأة أو عدمها؛ وبالتالي تحيلها إلى لجنة النظر في المخالفات لتقرر اللجنة بعد ذلك قرارها في المسألة، ولكن أن ترصد لجنة التفتيش الملاحظات على المنشأة، وتطلب منها الرد خلال مدة معينة، وخلال هذه المهلة تقوم من خلال اللجنة بإصدار قرارها؛ فإن هذا مخالف للإجراءات، علاوة على ما فيه من انتهاك لحقوق المنشأة، وتشويه لسمعتها، وانتهى إلى طلب إلغاء القرار محل الدعوى. وبعد قيدها دعوى إدارية بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة، نظرتها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة رد أرفق بها صورة من القرار محل الدعوى، وصورة من محضر الجولة التفتيشية، وصورة من محضر التحقيق، وطلب رفض الدعوى. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٤٠/٢٢٢/ص/٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتي تختصُّ المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وأحيلت الدعوى لهذه الدائرة طبقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ، وتبلغ به وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ، وقُدمت الدعوى الماثلة لدى المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ؛ فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في المادة (٢/٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ حيث نصت على أنه: "يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ"، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة شرعاً ونظاماً؛ فتكون الدعوى مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت

أن المدعية قد صدر بحقها قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة المدينة المنورة رقم (٢٢٢/٤٠/ص/٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ القاضي بإغلاق المجمع تحفظياً بناء على الملاحظات المرصودة من لجنة التفتيش والتي زارت المجمع بتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ، وبما أن المادة الثالثة والعشرين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة قد نصت على: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها -في حالة ثبوتها- سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، وبما أن مفاد هذه المادة أن الإغلاق التحفظي يكون في حالة أن الأدلة والقرائن الأولية للمخالفات المرصودة تكون عقوبتها سحب التراخيص أو إغلاق المؤسسة، وبما أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد أصدرت القرار رقم (٢٢٩/٤٠/ص/٤٦) وتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩م على ذات المخالفات المرصودة في الجولة التفتيشية المؤرخة في ١٤٤٣/١/١هـ، وقد نص القرار على تغريم المنشأة، ولم يتضمن القرار على معاقبتها بسحب الترخيص ولا إغلاق المؤسسة، وبما أن المنظم قد حصر الإغلاق التحفظي على حالات محددة دلت عليها الأدلة الأولية، بينما في الملاحظات المرصودة على المجمع لم يتضمن القرار النهائي الصادر بمعاقبتها أيّاً من هذه العقوبات؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى قد صدر معيباً بعيب مخالفة الأنظمة واللوائح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٢٢٢/٤٠/ص/٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.